

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2729/2534

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 19, มาตรา 20

การประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 20 จะต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวนตามมาตรา 19 ก่อน และการประเมินเจ้าพนักงานประเมินจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนดังนั้น เมื่อพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนตามอำนาจในมาตรา 19 มีอยู่เท่าใด เจ้าพนักงานประเมินจะต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน แล้วจึงจะมีการแจ้งการประเมินไป มิใช่จะทำให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบหลักฐานเป็นส่วน ๆ แล้วทยอยแจ้งการประเมินไปในแต่ละคราวเท่าที่เห็นสมควร หากให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะแจ้งการประเมินหลายครั้งได้ เจ้าพนักงานประเมินก็สามารถทำการประเมินได้อีกโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีก็ไม่มีกำหนดเวลาที่จะสิ้นสุดลงได้ ทั้งการแจ้งการประเมินครั้งแรกยังเป็นการแสดงว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนตามมาตรา 19 ได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว ถ้าจะมีการประเมินอีกครั้งก็ต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวนภายในกำหนดเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ไต่สวนแล้วตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 19 ก่อน ไม่อาจที่จะอาศัยหมายเรียกมาไต่สวนครั้งเดียวนั้นเพื่อทำการแจ้งการประเมินอีกต่อไปได้ ดังนั้น การที่จำเลยประเมินครั้งหลังโดยไม่มีออกหมายเรียกมาไต่สวนตาม

กำหนดเวลาที่มาตรา 19 กำหนดไว้ จึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 20 แห่งประมวลรัษฎากร.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรมายังโจทก์ เพื่อทำการไต่สวนตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2517-2521 เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีเพิ่มเติมตามมาตรา 66 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ยินยอมชำระให้ แก่จำเลยไปแล้วส่วนหนึ่งและอุทธรณ์การประเมินของจำเลยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยก็ได้วินิจฉัยปลดภาษีให้แก่โจทก์เกือบทั้งหมด ไปแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม มาตรา 66 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2517-2521 ของโจทก์อีกครั้งหนึ่ง โดยที่เจ้าพนักงานประเมินมิได้มีการดำเนินการ ตามมาตรา 19 อีกแต่ประการใด เป็นการประเมินไว้เดิมเมื่อปี 2526 โจทก์อุทธรณ์ การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยยกอุทธรณ์ของ โจทก์แต่ลดเงินเพิ่มที่เรียกเก็บลง จำเลยไม่มีอำนาจประเมินใหม่ขอให้เพิกถอนการ ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล จากโจทก์ 2 ครั้งด้วยกันคือ ครั้งแรกเป็นการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโจทก์ 2 ครั้งด้วยกันคือ ครั้งแรกเป็นการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิของ โจทก์จากประเด็นหักค่าใช้จ่ายไว้ไม่ถูกต้อง และต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้ทำการ ประเมินเพิ่มเติมจากประเด็นค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญและ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายกำไรออกไปนอกประเทศไทยตามมาตรา 70 ทวิ การประเมินทั้งสองครั้งดังกล่าว เป็นการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและ ประเด็นคนละประเด็นคนละกรณีกัน การประเมินครั้งหลังเป็นการประเมินต่อเนื่อง กับการประเมินในครั้งแรก และเป็นการชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติตามคำฟ้องและคำให้การ ว่าเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2522เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ออกหมายเรียกโดย อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรไปยังโจทก์ เพื่อทำการไต่สวน ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2517-2521 ของโจทก์ ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2526เจ้า พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินตามมาตรา 20 แห่งประมวลรัษฎากรให้โจทก์ เสียภาษีเพิ่มเติมตามมาตรา 66 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีปีที่เรียกไต่สวนการแจ้งการประเมินครั้งนี้ โจทก์ได้อุทธรณ์การ ประเมินและดำเนินการชำระภาษีตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยเสร็จ สิ้นแล้ว ต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม 2528 เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการประเมิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 66 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2517-2521 แก่โจทก์อีกโดยมิได้ออกหมายเรียกโจทก์ตามที่ กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 19 โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของจำเลยว่าการแจ้งการประเมินครั้งหลังเป็นการประเมินที่ชอบด้วยบทบัญญัติใน มาตรา 20 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ประมวลรัฐฎากร มาตรา 20 บัญญัติว่า "เมื่อได้จัดการตาม มาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะแก้จำนวนเงินที่ ประเมินหรือที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏ และแจ้งจำนวน เงินที่ต้องชำระอีกไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้" ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นที่เห็นได้ว่า จะมีการแจ้งการประเมินตามมาตรานี้ได้จะ ต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ก่อน และการประเมินเจ้าพนักงานประเมินก็ต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏจาก การไต่สวนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ดังนั้นเมื่อพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการ ไต่สวนตามอำนาจในมาตรา 19 มีอยู่เท่าใด เจ้าพนักงานประเมินจะต้องตรวจสอบให้ ครบถ้วนในคราวเดียวกันแล้วจึงจะมีการแจ้งการประเมินไป มิใช่จะให้อำนาจเจ้า พนักงานประเมินตรวจสอบหลักฐานเป็นส่วน ๆ แล้ว ทอยอยแจ้งการประเมินในแต่ละ คราวเท่าที่เห็นสมควรได้ หากให้เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการ มาไต่สวนตามมาตรา 19 เพียงครั้งเดียวแล้วเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะแจ้ง การประเมินหลายครั้งได้เจ้าพนักงานประเมินก็สามารถทำการประเมินได้อีกโดยไม่มี กำหนดระยะเวลาความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีก็ไม่มีกำหนดเวลาที่จะสิ้นสุดลงได้ วัตถุประสงค์ของกฎหมายในมาตรา 20 แห่งประมวลรัฐฎากร จึงไม่น่าจะเป็นเช่น นั้น ข้อที่จำเลยฎีกาอ้างว่าเป็นการประเมินคนละประเด็นกันก็ได้ความว่า การ ประเมินครั้งแรกและครั้งหลังเป็นการประเมินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 66 และ มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัฐฎากรเช่นเดียวกัน จึงเป็นการทอยอยประเมินตามหลัก ฐานที่ได้มาจากการไต่สวนเป็นส่วน ๆ นั้นเอง ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจที่ จะทำเช่นนั้นได้ ทั้งการแจ้งการประเมินครั้งแรกยังเป็นการแสดงว่าพยานหลักฐานที่ ปรากฏจากการไต่สวนตามมาตรา 19 นั้นได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว ถ้าจะมี การประเมินอีกครั้งก็ต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวนภายใน กำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ไต่ยื่นรายการแล้วตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัฐฎากร

มาตรา 19 ก่อนไม่อาจที่จะอาศัยหมายเรียกมาได้สวนครั้งเดียวนั้นเพื่อทำการแจ้ง
การประมินอีกต่อไปได้ ดังนั้น การที่จำเลยประมินครั้งหลังที่เป็นกรณีพิพาทโดย
ไม่มีการออกหมายเรียกมาได้สวน ตามกำหนดเวลาที่มาตรา 19กำหนดไว้ จึง
เป็นการประมินที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของมาตรา 20 แห่งประมวลรัษฎากร

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ